

---

Kolloquium TUM  
7. Juli 2014

# Gibt es einen Schutz vor Totalüberwachung?

Peter Schaar  
Europäische Akademie für Informationsfreiheit  
und Datenschutz, Berlin

7. 7.2014

# Dimensionen der Überwachung

---

7. 7.2014

# Dimensionen der Überwachung

---

- Akteure

# Dimensionen der Überwachung

---

- Akteure
- Zielgebiete

# Dimensionen der Überwachung

---

- Akteure
- Zielgebiete
- Ziele

# Dimensionen der Überwachung

---

- Akteure
- Zielgebiete
- Ziele
- Reichweite

# Dimensionen der Überwachung

---

- Akteure
- Zielgebiete
- Ziele
- Reichweite
- Methoden

# Dimensionen der Überwachung

---

## Akteure



# Dimensionen der Überwachung

---

## Akteure

- Staat
- Unternehmen

# Dimensionen der Überwachung

## Akteure

- Staat

Art. 1 Abs. 3 Grundgesetz:

„Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.“

- Unternehmen

# Dimensionen der Überwachung

## Akteure

- Staat

Art. 1 Abs. 3 Grundgesetz:

„Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.“

- Unternehmen

Art. 14 Grundgesetz

„(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“

# Dimensionen der Überwachung

---

**Zielgebiet**

# Dimensionen der Überwachung

---

## Zielgebiet

- Inland
- Ausland

# Dimensionen der Überwachung

## Zielgebiet

- Inland
  - Nationales Recht ist einzuhalten
  - Gerichtliche Kontrolle
  - Aufsicht durch Datenschutzbehörden/ parl. Kontrollgremien
- Ausland

# Dimensionen der Überwachung

## Zielgebiet

- Inland
  - Nationales Recht ist einzuhalten
  - Gerichtliche Kontrolle
  - Aufsicht durch Datenschutzbehörden/ parl. Kontrollgremien
- Ausland
  - keine/geringe Bindungswirkung nationalen Rechts
  - Anwendbarkeit Recht des Ziellandes?
  - internationales Recht/Völkerrecht

# Dimensionen der Überwachung

---

## Ziele



# Dimensionen der Überwachung

---

## Ziele

- Regierungen/  
Behörden
- Unternehmen
- Privatpersonen

# Dimensionen der Überwachung

## Ziele

- Regierungen/  
Behörden
- Unternehmen
- Privatpersonen
- Klassische Spionage

# Dimensionen der Überwachung

## Ziele

- Regierungen/  
Behörden
- Unternehmen
- Privatpersonen
- Klassische Spionage
- Wirtschaftsspionage
- Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

# Dimensionen der Überwachung

## Ziele

- Regierungen/  
Behörden
  - Klassische Spionage
- Unternehmen
  - Wirtschaftsspionage
  - Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
- Privatpersonen
  - Ausländische Agenten
  - Kriminelle, Terroristen
  - „staatsfeindliche“ Aktivitäten

# Dimensionen der Überwachung

---

## Reichweite

# Dimensionen der Überwachung

---

## Reichweite

- gezielt
- ungezielt

# Dimensionen der Überwachung

## Reichweite

- gezielt
  - Strafverfolgung
  - gezielte Spionage („Kanzlerinnen-Handy“)
- ungezielt

# Dimensionen der Überwachung

## Reichweite

- gezielt
  - Strafverfolgung
  - gezielte Spionage („Kanzlerinnen-Handy“)
- ungezielt
  - ohne konkreten Anlass
  - Massendaten
  - Verdachtsgewinnung
  - strategische Kontrolle



# Dimensionen der Überwachung

---

## Methoden

# Dimensionen der Überwachung

---

## Methoden

- HumInt
- SigInt

# Dimensionen der Überwachung

## Methoden

- HumInt
  - Agenten
  - Abschöpfen von „Quellen“
  - physische Sichtung (Durchsuchung, Beschlagnahme ...)
- SigInt

# Dimensionen der Überwachung

## Methoden

- HumInt
  - Agenten
  - Abschöpfen von „Quellen“
  - physische Sichtung (Durchsuchung, Beschlagnahme ...)
- SigInt
  - Mitlesen/Abfangen elektronischer Signale
  - Funk/Satelliten
  - Internetknoten
  - Leitungen
  - Eindringen in technische Systeme („Trojaner“)
  - Metadaten/Inhalte



7. 7.2014

Quelle: Die Zeit/Rainer Jensen/DPA



(TS//SI//NF) PRISM Collection Details



### Current Providers

- Microsoft (Hotmail, etc.)
- Google
- Yahoo!
- Facebook
- PalTalk
- YouTube
- Skype
- AOL
- Apple



### What Will You Receive in Collection (Surveillance and Stored Comms)?

It varies by provider. In general:

- E-mail
- Chat – video, voice
- Videos
- Photos
- Stored data
- VoIP
- File transfers
- Video Conferencing
- Notifications of target activity – logins, etc.
- Online Social Networking details
- **Special Requests**

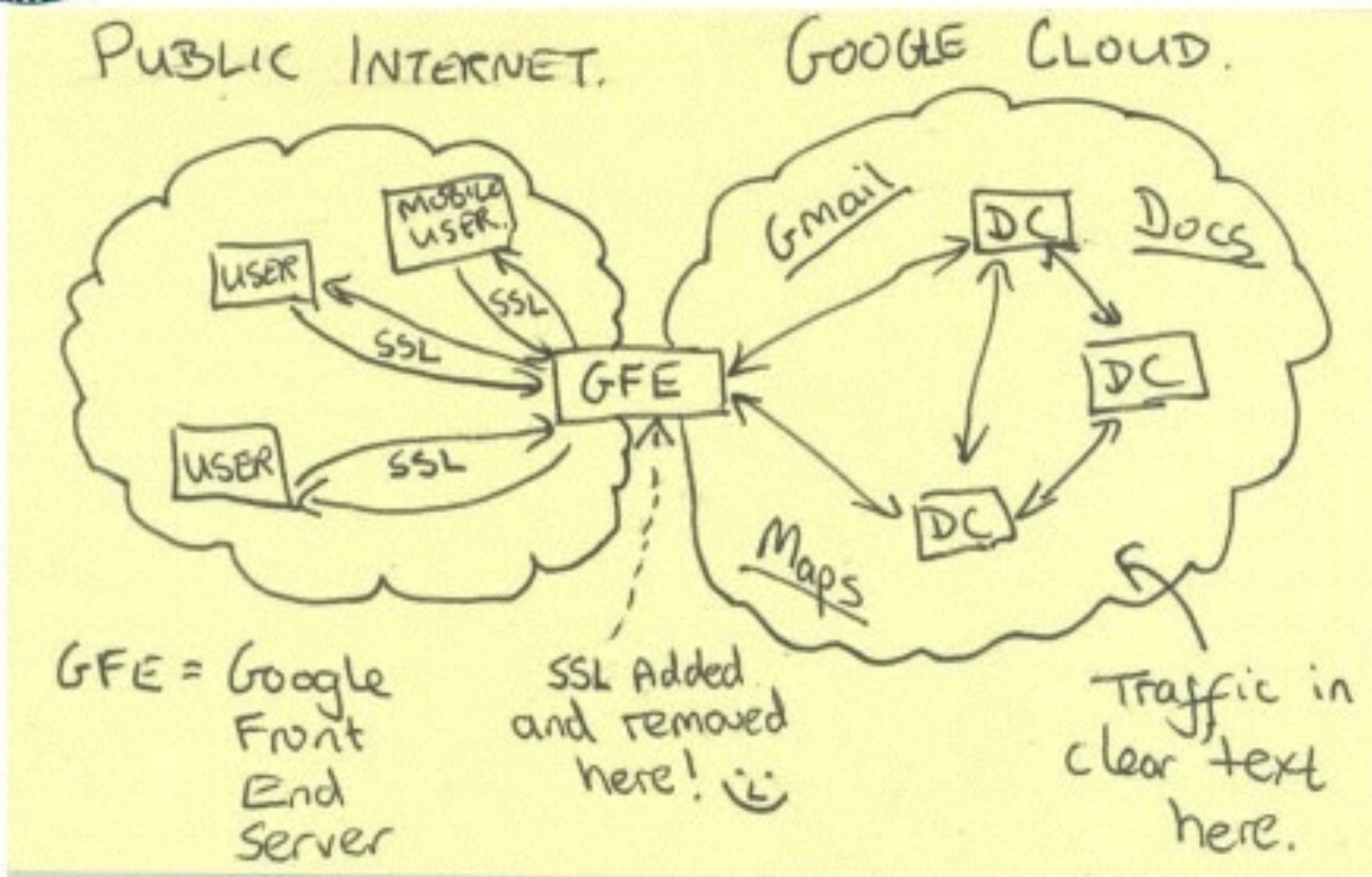
Complete list and details on PRISM web page:

Go PRISMFAA

TOP SECRET//SI//ORCON//NOFORN



# Current Efforts - Google



# Herausforderungen

---

7. 7.2014



# Herausforderungen

---

- Globalisierte Datenverarbeitung

# Herausforderungen

---

- Globalisierte Datenverarbeitung
  - Ubiquitous Computing

# Herausforderungen

---

- Globalisierte Datenverarbeitung
  - Ubiquitous Computing
  - Globale Übermittlung in Millisekunden

# Herausforderungen

---

- Globalisierte Datenverarbeitung
  - Ubiquitous Computing
  - Globale Übermittlung in Millisekunden
  - Sammlung von Metadaten „by the way“

# Herausforderungen

---

- Globalisierte Datenverarbeitung
  - Ubiquitous Computing
  - Globale Übermittlung in Millisekunden
  - Sammlung von Metadaten „by the way“
- Nationaler Schutz?

# Herausforderungen

---

- Globalisierte Datenverarbeitung
  - Ubiquitous Computing
  - Globale Übermittlung in Millisekunden
  - Sammlung von Metadaten „by the way“
- Nationaler Schutz?
  - territoriale Beschränktheit des Datenschutzrechts

# Herausforderungen

- Globalisierte Datenverarbeitung
  - Ubiquitous Computing
  - Globale Übermittlung in Millisekunden
  - Sammlung von Metadaten „by the way“
- Nationaler Schutz?
  - territoriale Beschränktheit des Datenschutzrechts
  - extratoritoriale nationalen Rechts? (FISA, G10-Gesetz...)

# Herausforderungen

- Globalisierte Datenverarbeitung
  - Ubiquitous Computing
  - Globale Übermittlung in Millisekunden
  - Sammlung von Metadaten „by the way“
- Nationaler Schutz?
  - territoriale Beschränktheit des Datenschutzrechts
  - extratoritoriale nationalen Rechts? (FISA, G10-Gesetz...)
  - unterschiedliche nationale Rechtsrahmen und Datenschutzverständnis (Telekommunikationsgeheimnis, Datenschutz vs. Privacy ...)



# Herausforderungen

- Globalisierte Datenverarbeitung
  - Ubiquitous Computing
  - Globale Übermittlung in Millisekunden
  - Sammlung von Metadaten „by the way“
- Nationaler Schutz?
  - territoriale Beschränktheit des Datenschutzrechts
  - extraterritoriale nationalen Rechts? (FISA, G10-Gesetz...)
  - unterschiedliche nationale Rechtsrahmen und Datenschutzverständnis (Telekommunikationsgeheimnis, Datenschutz vs. Privacy ...)
  - verschiedene Standards für eigene Staatsbürger und Fremde

# Herausforderungen

- Globalisierte Datenverarbeitung
  - Ubiquitous Computing
  - Globale Übermittlung in Millisekunden
  - Sammlung von Metadaten „by the way“
- Nationaler Schutz?
  - territoriale Beschränktheit des Datenschutzrechts
  - extratoritoriale nationalen Rechts? (FISA, G10-Gesetz...)
  - unterschiedliche nationale Rechtsrahmen und Datenschutzverständnis (Telekommunikationsgeheimnis, Datenschutz vs. Privacy ...)
  - verschiedene Standards für eigene Staatsbürger und Fremde
  - fehlende Durchsetzbarkeit außerhalb der Landesgrenzen

# Antworten?

---

7. 7.2014

# Antworten?

---

- **Gesetzgebung**

# Antworten?

- **Gesetzgebung**

- Internationales Recht (UN-Menschenrechtskonvention, Zivilrechtspakt, Europaratskonventionen ...)

# Antworten?

- **Gesetzgebung**

- Internationales Recht (UN-Menschenrechtskonvention, Zivilrechtspakt, Europaratskonventionen ...)
- Europäische Union

# Antworten?

- **Gesetzgebung**

- Internationales Recht (UN-Menschenrechtskonvention, Zivilrechtspakt, Europaratskonventionen ...)
- Europäische Union
  - EuGH Urteile zur Vorratsspeicherung / Google

# Antworten?

- **Gesetzgebung**

- Internationales Recht (UN-Menschenrechtskonvention, Zivilrechtspakt, Europaratskonventionen ...)
- Europäische Union
  - EuGH Urteile zur Vorratsspeicherung / Google
  - Datenschutzreform-Packet (Verordnung u. RL)



# Antworten?

- **Gesetzgebung**

- Internationales Recht (UN-Menschenrechtskonvention, Zivilrechtspakt, Europaratskonventionen ...)
- Europäische Union
  - EuGH Urteile zur Vorratsspeicherung / Google
  - Datenschutzreform-Packet (Verordnung u. RL)
  - Non Disclosure Provision (Art. 43a VO-E)

# Antworten?

- **Gesetzgebung**

- Internationales Recht (UN-Menschenrechtskonvention, Zivilrechtspakt, Europaratskonventionen ...)
- Europäische Union
  - EuGH Urteile zur Vorratsspeicherung / Google
  - Datenschutzreform-Packet (Verordnung u. RL)
  - Non Disclosure Provision (Art. 43a VO-E)
- „No Spy“ Vereinbarungen? No Spy Garantien !

# Antworten?

- **Gesetzgebung**

- Internationales Recht (UN-Menschenrechtskonvention, Zivilrechtspakt, Europaratskonventionen ...)
- Europäische Union
  - EuGH Urteile zur Vorratsspeicherung / Google
  - Datenschutzreform-Packet (Verordnung u. RL)
  - Non Disclosure Provision (Art. 43a VO-E)
- „No Spy“ Vereinbarungen? No Spy Garantien !

- **Technologie**

# Antworten?

- **Gesetzgebung**

- Internationales Recht (UN-Menschenrechtskonvention, Zivilrechtspakt, Europaratskonventionen ...)
- Europäische Union
  - EuGH Urteile zur Vorratsspeicherung / Google
  - Datenschutzreform-Packet (Verordnung u. RL)
  - Non Disclosure Provision (Art. 43a VO-E)
- „No Spy“ Vereinbarungen? No Spy Garantien !

- **Technologie**

- Routing/Hosting („Schengen Routing“?)

# Antworten?

- **Gesetzgebung**

- Internationales Recht (UN-Menschenrechtskonvention, Zivilrechtspakt, Europaratskonventionen ...)
- Europäische Union
  - EuGH Urteile zur Vorratsspeicherung / Google
  - Datenschutzreform-Packet (Verordnung u. RL)
  - Non Disclosure Provision (Art. 43a VO-E)
- „No Spy“ Vereinbarungen? No Spy Garantien !

- **Technologie**

- Routing/Hosting („Schengen Routing“?)
- Anonyme / pseudonyme Nutzung

# Antworten?

- **Gesetzgebung**

- Internationales Recht (UN-Menschenrechtskonvention, Zivilrechtspakt, Europaratskonventionen ...)
- Europäische Union
  - EuGH Urteile zur Vorratsspeicherung / Google
  - Datenschutzreform-Packet (Verordnung u. RL)
  - Non Disclosure Provision (Art. 43a VO-E)
- „No Spy“ Vereinbarungen? No Spy Garantien !

- **Technologie**

- Routing/Hosting („Schengen Routing“?)
- Anonyme / pseudonyme Nutzung
- Verschlüsselung